

دليل إجراءات المواد الممنوعة والمقيدة

قطاع السياسات والتشريعات
إدارة التعرف الجمركية والمنشأ





المحتويات

- المقدمة
- تعاريف
- أحكام عامة
- المهام والمسؤوليات الأساسية لشعبة المواد الممنوعة والمقيدة
- الخدمات المقدمة من جهات المنع والقيد
- الجهات المعنية بالمنع والقيد
- النظام المنسق وقوائم السلع الممنوعة والمقيدة
- التعرفة الجمركية ودورها في تحديد المواد الممنوعة والمقيدة
- إجراءات تحديث نظام المواد الممنوعة والمقيدة (حسب الإجراءات المعتمدة من قسم الجودة)
- النظام الإلكتروني لمراقبة المواد الممنوعة والمقيدة

المقدمة

انطلاقاً من استراتيجية حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة دبي الهادفة إلى الحفاظ على الأمن والنظام ونشر الطمأنينة ، وإدراكاً للدور الحيوي للجمارك باعتبارها بوابة دخول البضائع إلى الدولة وتمثيلها خط الدفاع الأول ، قامت جمارك دبي بوضع وتطوير العديد من الأنظمة الإلكترونية بهدف الحفاظ على الأمن وحماية المجتمع وصحته و تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة و ومكافحة التجارة غير المشروعة ، ومن هذه الأنظمة نظام إلكتروني متقدم يضمن الالتزام بتطبيق القيود ومراقبة السلع والبضائع الممنوعة و المقيدة التي تستورد أو تُصدر من و إلى الدولة او تلك التي بوضع العبور وذلك لضمان تطبيق القرارات الدولية و الإقليمية و المحلية المتعلقة بحماية المجتمع وصحته و أمنه و بيئته بالتنسيق مع جميع الدوائر والمؤسسات المعنية لتبادل و تحديث البيانات والمعلومات المرتبطة بالمواد و السلع الممنوعة والمقيدة و تلك التي تخضع لإجراء ، وكذلك تم وضع منصة على الموقع الإلكتروني للدائرة بهدف توعية العملاء سعياً لزيادة نسبة الرضا وصولاً إلى إسعادهم.

بهذا الصدد كُلفت إدارة التعرفة الجمركية والمنشأ متمثلة بقسم التعرفة الجمركية /شعبة المواد الممنوعة والمقيدة بمهمة تطبيق ومتابعة منع وتقييد السلع، ويأتي إعداد هذا الدليل ليكون مرجعاً لكافة متعاملي جمارك دبي سعياً منها إلى نشر المعرفة وتسهيل وتبسيط الإجراءات الجمركية المتعلقة بآليات التعامل مع المواد الممنوعة والمقيدة.

آملين بذلك أن نسهم بدعم تحقيق أهداف جمارك دبي وتعزيز سمعتها محلياً و دولياً.

تعريف

تخضع المواد الممنوعة والمقيدة وتلك التي تحتاج لإجراء لمجموعة من الأنظمة والتعليمات والإجراءات يتم اتباعها عند منع أو تقييد أو اتباع إجراءات معينة للبضائع المستوردة أو المصدرة من وإلى الدولة، تفرض لأسباب معينة تعديل أو تلغى بحسب الظروف، يكون الهدف منها أمني أو مجتمعي أو صحي أو إقتصادي أو ديني، وعليه يعتبر المنع والقيود والإجراء استثناء من قاعدة السماح بالإستيراد.

البضائع الممنوعة:

هي البضائع التي تمنع الدولة استيرادها أو تصديرها وفقاً لأحكام قانون الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية أو أي قانون آخر معمول به في الدولة لأسباب دينية، أمنية، صحية أو مجتمعية ولا يسمح إدخالها إلى الدولة.

مثال:

تعتبر المخدرات بكافة أنواعها من البضائع الممنوعة ولا يسمح إدخالها إلى الدولة.

البضائع المقيدة:

هي بضائع يكون استيرادها أو تصديرها مقيداً بموجب أحكام قانون الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية أو أي قانون آخر معمول به في الدولة، ولا يتم الإفراج عنها إلا بعد الحصول على إذن أو سند يسمح بدخولها من جهة الاختصاص.

مثال:

الأدوية تعتبر من البضائع المقيدة ولا يسمح بدخولها إلا بعد تقديم سند إفراج من جهة الاختصاص.

البضائع التي تخضع لإجراء:

هي بضائع تعرض قبل السماح بدخولها على جهة الاختصاص للتأكد من استكمال شروط استيرادها أو تصديرها من خلال فحصها أو التأكد من سلامتها أو أي شروط أخرى تحددها جهة الاختصاص

مثال:

المواد الغذائية حيث تخضع لإجراء فحص من البلديات قبل الإفصاح عنها.

الجهات المختصة:

كل جهة أو سلطة مخولة بإصدار قرارات المنع أو القيد والفسح عن البضائع عند استيرادها أو تصديرها أو عبورها.

مثال:

وزارة الصحة ووقاية المجتمع / وزارة التغير المناخي والبيئة / بلدية دبي

أحكام عامة

- مع مراعاة تعريف المواد الممنوعة ، يجوز إدخال أو إخراج البضائع الممنوعة شريطة إبراز موافقات من الجهات المعنية بالمنع والقيود.
- تحتاج السلع المقيدة إلى إذن مسبق من الجهات المختصة ولا يفسح عنها إلا بعد إبراز موافقة جهة القيد.
- تحجز البضائع الممنوعة أو المقيدة غير الحاصلة على موافقات من الجهات المختصة وتتخذ بشأنها كافة الإجراءات القانونية اللازمة.
- لا يسمح بالإفراج عن البضائع التي تحتاج إلى مواصفات أو تحليل مخبري إلا بعد قيام الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، ويجوز الإفراج عنها قبل استكمال بعض الإجراءات لحين ظهور نتيجة التحليل أو المواصفات لقاء تقديم تعهد بعدم التصرف بها إلا بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة.
- قوائم المواد الممنوعة والمقيدة متغيرة وتخضع للتغيير وفقاً لمعايير وسياسات تتبعها الجهات المعنية بالمنع والقيود والظروف وقرارات جهات الفسخ.

المهام والمسؤوليات الأساسية لشعبة المواد الممنوعة والمقيدة

- التأكد من صحة تطبيق قرارات المنع والقيد على السلع المستوردة بما يتفق والقرارات الصادرة بهذا الشأن.
- تعميم التعليمات والقرارات الخاصة بمواضيع السلع الممنوعة والمقيدة والسلع التي يتطلب استيرادها إجراء وحسب رموز النظام المنسق والتي تصدر عن كافة الجهات الحكومية ومتابعة تنفيذ هذه التعليمات في كافة المراكز الجمركية.
- تعزيز وتطوير استراتيجيات التواصل مع الشركاء الداخليين والخارجيين في مجال السلع الممنوعة والمقيدة أو التي تخضع لإجراء.
- مراجعة ومتابعة تحديد وتصنيف السلع والمنتجات المقيد أو الممنوعة حسب رموز النظام المنسق.
- تطبيق وتحديث وتفعيل المنع والقيد حسب بنود التعريفات الجمركية في النظام الإلكتروني الخاص بالسلع الممنوعة والمقيدة.
- تزويد وتحديث وربط المنع والقيد في نظام التخليص الإلكتروني لدائرة الجمارك بكل ما له علاقة بالسلع الممنوعة والمقيدة أو الإجراء والقوانين المطبقة في هذا المجال.
- تزويد وتحديث الموقع الإلكتروني لدائرة الجمارك بكل ما له علاقة بالسلع الممنوعة والمقيدة أو الإجراء والقوانين المطبقة في هذا المجال.
- المشاركة في اللجان الفنية والاجتماعات والمؤتمرات الدولية والمحلية الخاصة بالسلع الممنوعة أو المقيدة أو التي تخضع لإجراء.
- جمع وحصر وتبويب وتحديث المعلومات المطلوبة لإنجاز أهداف الشعبة في الرقابة على مختلف السلع الممنوعة والمقيدة أو التي تخضع لإجراء.
- اتخاذ قرارات المنع والتقييد أو التي تخضع لإجراء للسلع المختلف عليها والتي قد تنشأ في أي من المراكز الجمركية والعملاء الخارجيين.
- متابعة وتطبيق القرارات الصادرة من الجهات ذات العلاقة بخصوص التعديلات على المنع والتقييد أو التي تخضع لإجراء للتأكد من تطبيقها تطبيقاً فعلياً.
- لمشاركة في وضع السياسات والإجراءات لضمان الالتزام بالأنظمة والقوانين الخاصة بالرقابة على مختلف السلع الممنوعة والمقيدة أو التي تخضع لإجراء.
- تطوير وتقديم خدمات عالية المستوى والجودة في مجال المنع والتقييد بما يحقق أهداف الشعبة بشكل فعال.
- اتخاذ الإجراءات المناسبة بشأن ما يرد من منظمة الجمارك العالمية والأمانة العامة لدول مجلس التعاون وجامعة الدول العربية لاسيما فيما يتعلق بالمواضيع المرتبطة بالسلع الممنوعة والمقيدة أو الإجراء والتي اتخذ بشأنها قرارات منع أو تقييد أو التي تخضع لإجراء، إضافة إلى مواضيع فنية أخرى.
- جمع وتصنيف وتبويب القرارات وتحديد الجهة المرجعية لها والمرجعية القانونية والإجراءات الواجب اتخاذها حيالها.

الخدمات المقدمة من جهات المنع والقيود

تقوم الجهات المعنية بالمنع والقيود بموجب قوانينها وأنظمتها النافذة بإصدار القرارات اللازمة لمنع وتقييد السلع حيث تقوم بما يلي:

- متابعة آخر المستجدات والقرارات والتعديلات على البضائع الممنوعة والمقيدة والتي تصدر على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي.
- تزويد الهيئة الاتحادية للجمارك وإدارات الجمارك المحلية بالقرارات الخاصة بالسلع الممنوعة والمقيدة والتي تقوم بدورها بتصنيف هذه السلع وفق رموز النظام المنسق وربطها بنظام التخليص الجمركي الإلكتروني.
- إصدار الموافقات اللازمة بهدف الأفراج عن السلع المقيدة أو التي تحتاج إلى إجراء من قبله

الجهات المعنية بالمنع والقيود

تقوم إدارة التعرف الجمركية والمنشأ بتقييد ومنع السلع بناءً على القرارات الصادرة من الجهات المعنية بالمنع والقيود على المستوى الاتحادي والمحلي المبينة تالياً:

الجهات المعنية في إمارة دبي	الجهات الاتحادية
شرطة دبي	وزارة الصحة ووقاية المجتمع
بلدية دبي	وزارة التغير المناخي والبيئة
هيئة دبي للطيران المدني	وزارة الداخلية
	وزارة الدفاع / القوات المسلحة
	الهيئة الاتحادية للرقابة النووية
	هيئة تنظيم الاتصالات
	المجلس الوطني للإعلام
	هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس
	مكتب عمليات كمبرلي
	حرس السواحل

قوائم المنع والقيود

قامت إدارة التعرفة الجمركية و المنشأ بتصنيف السلع الممنوعة و المقيدة و وفقاً لجدول التعرفة الجمركية الموحدة وحسب رموز النظام المنسق الخاضعة لها حيث تم تصنيفها ضمن قطاعات تتوافق مع منطوق التعرفة الجمركية وحسب الجدول التالي:

بعض قطاعات السلع:

الحيوانات الحية والنباتات والأسمدة والمبيدات الحشرية
الأسلحة والذخائر والمتفجرات والألعاب النارية
الأدوية والمعدات والأجهزة والآلات الطبية
المطبوعات والمنشورات والمنتجات الإعلامية
المنتجات المتعلقة بالطاقة النووية
إطارات المركبات الجديدة / السجائر والشيشة الإلكترونية
أجهزة الإرسال والأجهزة اللاسلكية
المشروبات الكحولية
المنتجات الغذائية / منتجات التجميل و العناية الشخصية / المنتجات المواد الكيماوية
الألماس الخام

للاطلاع على القطاعات وجهات المنع والقيود الخاصة بها يرجى الدخول إلى الرابط المبين أدناه:

<https://www.dubaicustoms.gov.ae/en/eServices/ServicesForIndividuals/ViewCustomsInformation/Pages/Prohibited-and-Restricted-Goods.aspx>

للاستفسارات المتعلقة بالمواد الممنوعة و المقيدة يرجى الدخول إلى الرابط المبين أدناه:

<https://www.dubaicustoms.gov.ae/en/eServices/ServicesForIndividuals/CustomsClearance/Pages/RequestCustomsOpinion.aspx>

التعرفة الجمركية ودورها في تحديد السلع الممنوعة والمقيدة

إدارة التعريفات الجمركية والمنشأ هي الإدارة التي بموجبها يتم تحديد مسميات السلع وبنود التعريفات الجمركية الخاضعة لها وتعتبر التعريفات الجمركية أساساً في إدارة المخاطر ومراقبة السلع الممنوعة والمقيدة وذلك عن طريق ربطها بجدول التعريفات الجمركية الموحدة وفقاً لرموز النظام المنسق وإدراجها في الأنظمة الجمركية لتسهيل الوصول لها و معرفة سبب القيد و الجهة المخولة بالفسح.

الحوكمة ودور الجمارك في منع وتقييد السلع

- تمنع الجمارك بموجب المادة ٢٤ من قانون الجمارك الموحد لدول المجلس، أو أي قانون أو أي قرار آخر دخول البضائع الممنوعة أو المخالفة أو خروجها أو عبورها كما تمنع دخول البضائع المقيدة أو خروجها أو عبورها إلا بموجب موافقة صادرة عن جهات الاختصاص في الدولة.
- يقدم عن كل بضاعة تدخل أو تخرج من أحد المنافذ الجمركية بيان جمركي تفصيلي يتضمن معلومات عن الشحنة ومن ضمن هذه المعلومات بند التعرفة الجمركية الذي يمكن الجمارك من تنفيذ الإجراءات الخاصة بالسلع الممنوعة والمقيدة بكل سهولة ويسر وذلك عملاً بأحكام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون أو أي قانون أو نظام آخر معمول به في الدولة.
- تطبق جمارك دبي منظومة الحوكمة في أعمالها وإجراءات العمل وتحديد مستويات الرقابة، حيث أن يتم مراقبة نظام المنع والقيود من خلال إجراءات المنع والقيود المطبقة في إدارة التعريفات الجمركية والمنشأ واعتماد المنع والقيود والجهات ذات العلاقة في النظام الجمركي الإلكتروني وإجراءات النشر، وتفعيلها في نظام التخليص الجمركي وربطها مع إجراءات الفسخ وتحديد التعليمات، كما تقوم الإدارات المختصة بواجباتها الرقابية كإدارة الاستخبارات الجمركية بتحديد ملفات المخاطر والتي قد تعالج أي اختراق لنظام المنع والقيود والرقابة والتحكم في استهداف البيانات الجمركية التي تشكل خطراً جمركياً، كما تقوم إدارة التدقيق الجمركي بواجباتها وتحديد مستهدفات للرقابة والتدقيق على تنفيذ قرارات المنع والقيود من خلال وضع خطة عمل للتدقيق على تلك المعاملات، ويقوم مستوى رقابي آخر لضمان صحة تنفيذ قرارات العمل الصادرة وصحة سير الإجراءات من خلال إدارة الرقابة وزيادة الإيرادات، إضافة إلى إدارات أخرى كقسم المخاطر الجمركية وإدارة تقنية المعلومات في موضوع أمن المعلومات، وجهاز الرقابة المالية.

إجراءات تحديث نظام المواد الممنوعة والمقيدة

- يستلم مدير قسم التعريفية الجمركية القرار الوارد من الهيئة الاتحادية للجمارك من قبل مدير الإدارة مع التعليمات.
- يقوم مدير القسم بتوجيه رئيس شعبة التعريفية الجمركية بتحديد بنود ورموز النظام المنسق للسلع والمنتجات المطلوب تقييدها أو منها في النظام الجمركي.
- توجيه رئيس شعبة المواد الممنوعة والمقيدة لعمل تحديث وإدخال التعديلات الخاصة بالمنع والقيود في النظام الإلكتروني للمواد الممنوعة والمقيدة (ماستر فايل)، وربطه مع نظام التخليص الجمركي.
- تقوم شعبة المواد الممنوعة والمقيدة بإعداد تقرير عن آلية تحديث البيانات/ التعديلات في النظام (مثل: بنود التعريفية التي يجب أن يتم إضافتها / تعديلها/ تعليق فعاليتها، تحديد جهة المنع والقيود مع المدة الزمنية) بحسب القرار الوارد وإرسال التقرير لمدير القسم للمراجعة والاعتماد في حال تطلب الأمر ذلك.
- في حالة وجود أي ملاحظات من قبل مدير القسم يقوم شعبة المواد الممنوعة والمقيدة بإجراء التعديلات اللازمة.
- في حالة عدم وجود ملاحظات يتم اعتماد التقرير وإرساله لرئيس الشعبة للبدء بالإجراءات.
- تقوم شعبة المواد الممنوعة والمقيدة بتوجيه ضابط / ضابط أول مواد ممنوعة ومقيدة بإدخال التعديلات اللازمة في نظام (ماستر فايل) الخاصة بالمنع والقيود وفق تقرير آلية العمل المعتمدة.
- يقوم ضابط / ضابط أول مواد ممنوعة ومقيدة بالبدء بإدخال التعديلات في النظام.
- يراجع شعبة المواد الممنوعة والمقيدة التعديلات المدخلة على نظام (ماستر فايل) الخاص بالمنع والقيود، ويتم اعتمادها.
- في حالة وجود ملاحظات يقوم رئيس الشعبة بتوجيه الملاحظات إلى الموظف لإجراء التعديلات اللازمة عبر النظام.
- في حالة عدم وجود ملاحظات يقوم رئيس الشعبة بإبلاغ رئيس القسم بالانتهاء من التعديلات في النظام للاطلاع والتوجيه.
- في حالة عدم وجود ملاحظات من قبل رئيس القسم يستلم رئيس الشعبة قرار باعتماد التعديلات في النظام والتوجيه بتفعيلها.
- يقوم رئيس الشعبة/ مدير القسم بطلب تقرير من إدارة تقنية المعلومات بالتعديلات التي تمت على النظام.
- يقوم رئيس الشعبة بمراجعة ومطابقة التعديلات مع تقرير آلية العمل المعتمدة.
- يقوم رئيس الشعبة/ مدير القسم بإعداد مسودة تعميم / إعلان جمركي بالتعديلات الخاصة بالمنع والقيود وتاريخ البدء بتطبيقها في حالة تطلب الأمر ذلك.
- يقوم رئيس الشعبة / مدير القسم بإرسال مسودة تعميم / إعلان جمركي بالتنسيق مع قسم الإجراءات الجمركية إلى مدير الإدارة للاعتماد والبدء بإجراءات النشر والتعميم في حال تطلب الأمر ذلك.
- يتم اعتماد الإعلان الجمركي من قبل مدير الإدارة ورفع له لسعادة مدير عام جمارك دبي للتوقيع واستكمال إجراءات النشر والتعميم في حال تطلب الأمر ذلك.

النظام الإلكتروني لمراقبة السلع الممنوعة والمقيدة

Commodities Restriction/Prohibition

Restrict/Prohibit ID:

Type of Action: Type of Mitigation:

Reason:

Reference No.:

Controlling Authority:

Period Type: Start Date: End Date:

Recurring Type: Status: ☒ Active

Declaration Types

Bill Type:

Bill Type:

Add

Clear

Delete

Classification

Type: Code: Description: Fully Prohibited: ☐

Type	Code	Description	Fully

Add

Modify

Clear

Delete

Show Reference

Red - Commodity Included in Other Restriction/Prohibition

13/01/2013

مراجع اجراءات العمل

- قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي.
- قرارات لجنة التعاون المالي والاقتصادي
- القوانين و القرارات الصادرة عن الجهات المعنية بالمنع و القيد الاتحادية والمحلية .
- اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص منها
- الاتفاقية الدولية لتجارة الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض - سايتس (CITES)
- منظمة الجمارك العالمية
- منظمة التجارة العالمية
- منظمة الصحة العالمية



جمارك دبي
DUBAI CUSTOMS